

CLASS NOTES



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारतीय राजव्यवस्था

संघीय कार्यपालिका



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



संघीय कार्यपालिका

कार्यपालिका

- ❖ भारत में संसदीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है, जो ब्रिटिश विरासत से प्राप्त हुई है।
- ❖ इस संसदीय प्रणाली में दो प्रकार के कार्यपालिका प्रमुख का प्रावधान किया गया है—1. संवैधानिक प्रमुख तथा 2. वास्तविक प्रमुख।

राष्ट्रपति

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में 'राष्ट्रपति' पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है।
- ❖ केन्द्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।
- ❖ भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं।
- ❖ वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।
- ❖ रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए होता है न कि शेष अवधि के लिए।
- ❖ राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5,00,000 (आयकर से मुक्त) रुपये है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते।
- ❖ राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
- ❖ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करता है।

योग्यताएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अनिवार्य हैं।

1. वह भारत का नागरिक हो।
 2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
 4. भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
- ❖ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मण्डल के 50 सदस्य, प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं।

निर्वाचन

- ❖ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- ❖ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है।

कार्यकाल, वेतन एवं शपथ

- ❖ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत

निर्वाचन प्रक्रिया

- ❖ राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- ❖ निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत-पद्धति द्वारा होता है।
- ❖ मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 'न्यूनतम कोटा' प्राप्त होना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया जाता है—

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिए गए मतों की संख्या}}{\text{राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या}} + 1$$

निर्वाचक के मत का मूल्य

राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत-मूल्य

$$= \left[\frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \right] + 1000$$

संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत-मूल्य

$$= \left[\frac{\text{सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों की संख्या}}{\text{संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \right] + 1000$$

भारत के राष्ट्रपति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	प्रमुख तथ्य
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	जनवरी 26, 1950—मई 13, 1962	प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक अवधि (12 वर्ष) तक
2.	डॉ. राधाकृष्णन्	मई 13, 1962—मई 13, 1967	-
3.	डॉ. जाकिर हुसैन	मई 13, 1967—मई 3, 1969	प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे कम अवधि, कार्यकाल के दौरान मृत्यु
4.	वी.वी. गिरि	मई 3, 1969—जुलाई 20, 1969	प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति



5. एम. हिदायतुल्लाह	जुलाई 20, 1969-अगस्त 24, 1969	राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश
6. वी.वी. गिरि	अगस्त 24, 1969-अगस्त 24, 1974	एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी
7. फखरुद्दीन अली अहमद	अगस्त 24, 1974-फरवरी 11, 1977	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
8. बी.डी. जत्ती	फरवरी 11, 1977-जुलाई 25, 1977	कार्यवाहक राष्ट्रपति
9. नीलम संजीव रेड्डी	जुलाई 25, 1977-जुलाई 25, 1982	सबसे कम उम्र के व एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति (64 वर्ष)
10. ज्ञानी जैलसिंह	जुलाई 25, 1982-जुलाई 25, 1987	प्रथम सिख राष्ट्रपति
11. आर. वेंकट रमन	जुलाई 25, 1987-जुलाई 25, 1992	सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति
12. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	जुलाई 25, 1992-जुलाई 25, 1997	-
13. के. आर. नारायणन	जुलाई 1997-जुलाई 2002	-
14. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	जुलाई 2002-जुलाई 2007	राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक
15. प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	जुलाई 2007-जुलाई 25, 2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति
16. प्रणव मुखर्जी	जुलाई 25, 2012-जुलाई 2017	-
17. रामनाथ कोविन्द	जुलाई 25, 2017-से अब तक	-

शक्तियाँ

भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को विविध प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं; जैसे-

1. कार्यपालिका शक्तियाँ

- ❖ केन्द्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है।
- ❖ उसे विशिष्ट पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मन्त्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपालों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- ❖ वह विदेशी राजनयिकों का आमन्त्रण-पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों को नियुक्ति-पत्र जारी करता है।

2. विधायी शक्तियाँ

- ❖ राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है।
- ❖ वह संसद का सत्र आहूत करने सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग भी कर सकता है।
- ❖ वह लोकसभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देता है।
- ❖ नए राज्य के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन से सम्बन्धित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि पर भारत व्यय वाला विधेयक, राज्यहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं।
- ❖ वह लोकसभा के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

3. न्यायिक शक्तियाँ

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलम्बन करने, परिहार और कम करने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदण्ड को माफ भी कर सकता है।
- ❖ वह सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है।

❖ उसे अधिकार है कि किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके अनुच्छेद 143(1)।

4. सैन्य शक्तियाँ

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमाण्डर होता है।
- ❖ उसे युद्ध और शान्ति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों के प्रविस्तार हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है।

5. विवेकी शक्तियाँ

- ❖ भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करना होता है। वे स्थितियाँ हैं:
 - (i) जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो।
 - (ii) पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो।
- ❖ यदि सत्तारूढ़ मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो।

6. आपातकालीन शक्तियाँ

- ❖ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को तीन स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति की वीटो (निषेधाधिकार) शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त हैं:

- ❖ **आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)**-इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात् वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है।
- ❖ **निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)**-इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।
- ❖ **जेबी वीटो (Pocket Veto)**-इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अर्थात् इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है न ही अनुमति देने से मना करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है।
- ❖ विवादस्पद भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक 1986 के सम्बन्ध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था।



महाभियोग (अनुच्छेद 61)

राष्ट्रपति को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर पदमुक्त किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ शुरू की जा सकती है बशर्ते उस पर सदन के एक-चौथाई सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। आरोपों का अन्वेषण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि संसद के दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है।

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है, तो राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। (राष्ट्रपति शासन)
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर इसका सामना करने का प्रयास कर सकता है।

पद रिक्ति

- ❖ यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- ❖ राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर ही होना जरूरी है।
- ❖ संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- अनु. 52-भारत का राष्ट्रपति
- अनु. 53-संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनु. 54-राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
- अनु. 55-राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
- अनु. 56-राष्ट्रपति की पदावधि
- अनु. 57-पुनःनिर्वाचन के लिए पात्रता
- अनु. 58-राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
- अनु. 59-राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- अनु. 60-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनु. 61-राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनु. 62-राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि।
- अनु. 72-क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।
- अनु. 73-संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी

1. संघ के मंत्री
2. राज्यों के राज्यपाल
3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
4. भारत का महान्यायवादी
5. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
6. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य
7. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य

9. राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य
10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य
11. अनु. जाति व अनु. जनजाति आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य
12. पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य
13. संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक
14. मुख्यमन्त्री (दिल्ली व पुदुचेरी)
15. वित्त आयोग
16. राजभाषा आयोग आदि।

राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत अधिकारी

1. संघ के मंत्री
2. राज्यों के राज्यपाल
3. भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) आदि।

ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है

1. धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
2. किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक (अनुच्छेद 3)
3. ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से सम्बन्धित है; किंतु धन विधेयक नहीं है (अनुच्छेद 117)
4. भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विधेयक
5. व्यापार की स्वतन्त्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक (अनुच्छेद 304)
6. कराधान से सम्बन्धित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो (अनुच्छेद 274)

राष्ट्रपति, विशिष्ट तथ्य

- ❖ 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं।
- ❖ 1969 ई. के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वी. वी. गिरि ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था।
- ❖ नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे।
- ❖ भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वी.वी. गिरि (डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण), एम. हिदायतुल्ला (वी.वी. गिरि द्वारा त्यागपत्र के कारण), एवं बी.डी. जत्ती ने (फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण) कार्य किया था।
- ❖ राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सबसे लम्बी अवधि (1950-62) तक एवं डॉ. जाकिर हुसैन ने (कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर) सबसे कम अवधि (1 वर्ष 11 दिन) तक कार्य किया था।
- ❖ राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव सम्पन्न हुए हैं। अतः श्री प्रणव मुखर्जी क्रमांक के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। किंतु डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्ति के क्रम के अनुसार ये 13वें राष्ट्रपति हैं।
- ❖ कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है।
- ❖ संविधान सभा ने अपनी अन्तिम बैठक (14 जनवरी, 1950) में निर्विरोध रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति (26 जनवरी, 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक) निर्वाचित किया था।
- ❖ डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था।
- ❖ भारतीय गणतंत्र में (1982 ई. में) निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे।
- ❖ डॉ. वी.वी. गिरि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर (50.2 प्रतिशत) से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं।
- ❖ एम. हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था।



- ❖ वी.वी. गिरि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था।
- ❖ भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन (President House) है। 1950 ई. तक इसे वायसरॉय हाउस (Viceroy House) कहा जाता था। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन्स ने तैयार किया था।

उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

- ❖ संविधान के अनु. 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
- ❖ राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ❖ राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी वाणिज्यिक कार्यवाही (Criminal Proceeding) न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी।
- ❖ राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

- ❖ अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- ❖ अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- ❖ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनु. 74 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार, राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
- ❖ 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनु. 74 में पुनः संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। किंतु पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह को मानने के लिए वह बाध्य है।
- ❖ अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Collectively Responsible) होगी।
- ❖ इस प्रकार, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही करता है तथा इसी कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- ❖ राष्ट्रपति के कार्यों के लिए मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- ❖ कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मोहर (Rubber Stamp) की संज्ञा प्रदान करते हैं।

- ❖ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है, जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतया मन्त्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा।
- ❖ राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है और न मन्त्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है।
- ❖ इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टतः कोई विवेकीय शक्ति प्रदान नहीं करता है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियों (Discretionary Power) का प्रयोग करता है—
- 1. यदि लोकसभा चुनाव में खण्डित जनादेश (Broken Mandate) प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है तथा सामान्यतया ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है, जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है।
- 2. सामान्यतया: मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन (Dissolution) कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तथा मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- 3. यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।
- 4. ऐसी स्थिति में जब मन्त्रिपरिषद् ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो, किंतु त्यागपत्र देने को तैयार न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकता है।
- 5. अनु. 74 के अंतर्गत मन्त्रिपरिषद् की सलाह को एवं अनु. 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है।
- 6. जब राष्ट्रपति जेबी वीटो (Pocket Veto) का प्रयोग करता है, तब भी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वविवेक से ही विधेयक पर अनुमति न देने या पुनर्विचार हेतु वापस न भेजने का निर्णय करता है।
- 7. राष्ट्रपति अनु. 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है।

उप-राष्ट्रपति

- ❖ भारतीय संविधान की अधिकृत अग्रता अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अतः 'उपराष्ट्रपति' का पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है।
- ❖ 'उपराष्ट्रपति' पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत 'राज्यसभा का पदेन सभापति' होता है।

योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

उप-राष्ट्रपति से सम्बन्धित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषयवस्तु
63	भारत का उप-राष्ट्रपति
64	उप-राष्ट्रपति का राज्यों की परिषद् का पदेन सभापति होना
65	उप-राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
66	उप-राष्ट्रपति का चुनाव
67	उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल
68	उप-राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल
69	उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
70	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
71	उप-राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी अथवा उससे जुड़े मामलें



निर्वाचन

संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाए गए 'निर्वाचन मण्डल' द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति

क्र. सं.	नाम	पदावधि	विशिष्ट तथ्य
1.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	1952-62	यू.जी.सी. के प्रथम अध्यक्ष
2.	डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969)	1962-67	राज्यपाल
3.	बराहगिरि वेंकटगिरि (1884-1980)	1967-69	कार्यवाहक राष्ट्रपति
4.	गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	1969-74	राष्ट्रपति नहीं
5.	बी.डी. जत्ती (1916-2002)	1974-79	कार्यवाहक राष्ट्रपति
6.	न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-92)	1979-84	मुख्य न्यायाधीश
7.	आर. वेंकटरमन (1910)	1984-87	केन्द्रीय मंत्री
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-99)	1987-92	मुख्यमंत्री
9.	के.आर. नारायणन (1920-2005)	1992-97	राजदूत
10.	भैरों सिंह शेखावत (1923)	2002-07	मुख्यमंत्री
11.	डॉ. हमिद अंसारी (1937)	2007-17	राजदूत
12.	मुत्तावारपु वैकैया नायडु (1949)	2017 से अब तक	केन्द्रीय मंत्री

कार्यकाल

- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- किंतु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है।

वेतन एवं भत्ते

वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4,00,000 रुपये प्रति माह वेतन व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।

कार्य-अधिकार

- भारतीय संविधान में 'सामान्य स्थिति' में कोई कार्य या दायित्व उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 'असामान्य स्थिति' में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य-अधिकार सौंपता है।
- असामान्य स्थिति का अर्थ है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अस्वस्थ है या अन्य किसी कारण से अपने दायित्व निर्वहन में असक्षम है या उसकी पदच्युति हो गई है या उसने पद-त्याग कर दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है।
- अनुच्छेद 64 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।
- यह स्थिति भारत में देखने में तब आई जब राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था और क्रमशः उपराष्ट्रपति बी.वी. गिरि तथा उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाया था।
- उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, किंतु जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं न कि उपराष्ट्रपति के रूप में।

पदच्युति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67, 68 और 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति को ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो।

प्रधानमंत्री

संविधान के अनुच्छेद 74 में मन्त्रिपरिषद् के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु वास्तविक सत्ताधारी के तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह सत्ताधारी दल का नेता तथा सरकार का प्रमुख होता है।

नियुक्ति

- संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है।

शक्तियाँ एवं कार्य

- प्रधानमंत्री द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति की अनुशांसा राष्ट्रपति को की जाती है।
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गम्भीर विषयों से सम्बन्धित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।
- देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक बजट निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है।
- शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है
- अपने दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने तथा दल की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश जारी करता है।

- वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशांसा राष्ट्रपति से कर सकता है।
- उसके द्वारा मन्त्रियों के बीच मन्त्रालयों का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार वह प्रशासन तथा विधान सम्बन्धी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।
- महत्वपूर्ण पदाधिकारियों यथा भारत का महान्यायवादी, भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यगण आदि की नियुक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तथा 'भारत रत्न', 'पद्मविभूषण' 'पद्मभूषण' एवं 'पद्मश्री' आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है।

प्रधानमंत्री स्मरणीय तथ्य

प्रथम प्रधानमंत्री (1947-64)	जवाहर लाल नेहरू
प्रथम महिला प्रधानमंत्री (1966-77)	श्रीमती इन्दिरा गाँधी
प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री (1977-79)	श्री मोरारजी देसाई
लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री (1979-80)	चौधरी चरण सिंह
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री (1989-90)	विश्वनाथ प्रताप सिंह
सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री (1996-96)	अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन



विशिष्ट तथ्य

- भारत के तीन प्रधानमन्त्रियों (जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इन्दिरा गाँधी) की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। राजीव गाँधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी।
- गुलजारी लाल नन्दा दो बार (जवाहर लाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद) भारत के कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चुने गए थे। इन्दिरा गाँधी की मृत्यु के बाद राजीव गाँधी को कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया था।
- लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी, 1966 को भारत से बाहर (ताशकंद में) हुई थी।
- चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया।
- प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे (प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री)।
- राजीव गाँधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमन्त्री नियुक्त हुए थे।
- चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा।
- देश की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी।
- राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लम्बी अवधि तक देखने वाली केन्द्रीय मन्त्री थीं। वह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मन्त्री भी थीं।
- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मन्त्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
- भारत के प्रथम उप-प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
- सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था।
- एक कार्यकाल में सबसे कम समय (13 दिन) तक प्रधानमन्त्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी रहे।

91वें संविधान संशोधन-2003 द्वारा अनुच्छेद-75 में उपबंध (1क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मन्त्रिपरिषद् के प्रधानमन्त्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भारत के प्रधानमन्त्री

नाम	कार्यकाल	विशेष
जवाहर लाल नेहरू	1947-64	सबसे लम्बा कार्यकाल
लाल बहादुर शास्त्री	1964-66	
इन्दिरा गाँधी	1966-77	
मोरारजी देसाई	1977-79	प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री
चरण सिंह	1979-80	एकमात्र प्रधानमन्त्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया।
इन्दिरा गाँधी	1980-84	
राजीव गाँधी	1984-89	
वी. पी. सिंह	1989-90	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमन्त्री
चन्द्रशेखर	1990-91	
पी. वी. नरसिम्हा राव	1991-96	एकमात्र प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
अटल बिहारी वाजपेयी	16-28 मई, 1996	सबसे छोटा कार्यकाल (13 दिन)
एच. डी. देवगौड़ा	1996-97	एकमात्र प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे।
इन्द्रकुमार गुजराल	1997-98	
अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च, 1998 से 12 अक्टूबर, 1999;	
	13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई, 2004	
डॉ. मनमोहन सिंह	2004-14	
नरेन्द्र मोदी	26 मई 2014 से अब तक	लगातार द्वितीय कार्यकाल

❖ गुलजारी लाल नन्दा ऐसे प्रधानमन्त्री थे जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे।

उप-प्रधानमन्त्री

- संविधान में उप-प्रधानमन्त्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। किंतु समय-समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप-प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की गई। इस प्रकार, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है।
- अब तक कुल आठ व्यक्तियों को उप-प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया है। सर्वप्रथम पण्डित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमन्त्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप-प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था, जो 1947 ई. से 1950 ई. तक इस पद पर रहे।
- संवैधानिक दृष्टि से उप-प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है।
- उप-प्रधानमन्त्री मन्त्री के रूप में ही शपथ लेता है किंतु, व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमन्त्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है।
- इसे मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठतम मन्त्री का दर्जा भी कहा जा सकता है। उप-प्रधानमन्त्री को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उसके सभी सम्पादित कार्यों को करता है।
- प्रधानमन्त्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात् उप-प्रधानमन्त्री उसका पद ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमन्त्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात् मन्त्रिपरिषद् का विघटन कर दिया जाता है।

- अब तक कुल 7 बार मन्त्रिमण्डल द्वारा उप-प्रधानमन्त्री पद का सृजन किया गया है। किंतु अब तक उप-प्रधानमन्त्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है। इसका कारण यह कि 1979 ई. में प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने दो उप-प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंह (वरिष्ठ) और जगजीवन राम (कनिष्ठ) को नियुक्त किया था। चौधरी देवी लाल को दो बार (वी.पी. सिंह और चन्द्रशेखर के कार्यकाल में) उप-प्रधानमन्त्री बनाया गया था।

भारत के उप-प्रधानमन्त्री

क्र.सं.	उप-प्रधानमन्त्री	अवधि
1.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	15.08.1947 से 15.12.1950
2.	मोरारजी देसाई	13.03.1967 से 19.07.1969
3.	जगजीवन राम	24.01.1979 से 28.07.1979
4.	चौधरी चरण सिंह	24.01.1979 से 28.07.1979
5.	वाई.बी. चव्हाण	28.07.1979 से 01.01.1980
6.	चौधरी देवी लाल	02.12.1989 से 01.08.1990
7.	चौधरी देवी लाल	10.11.1990 से 21.06.1991
8.	लाल कृष्ण आडवाणी	29.06.2002 से 22.05.2004



मन्त्रिपरिषद्

मन्त्रिपरिषद्

- भारतीय संविधान में अनुच्छेद-74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह में सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद् सह प्रधानमन्त्री पद का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्र और राज्य मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या लोकसभा (केन्द्र के लिए) और विधानसभा (राज्यों के लिए) की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है।
- संवैधानिक रूप से देश की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में समाहित हैं, किन्तु उसकी समस्त शक्तियों का उपयोग मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में संचालित होता है।

मन्त्रिपरिषद् का गठन

- राष्ट्रपति लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेता को 'प्रधानमन्त्री' पद के लिए आमन्त्रित करता है।
- भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को मन्त्रियों के नामों की सूची भेजता है, जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है।
- 'प्रधानमन्त्री सह मन्त्रियों' के लिए आवश्यक है कि वे संघ की विधायिका के सदस्य हों।

- कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के भी मन्त्री बन सकता है, किन्तु उसे 6 माह के अन्दर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।
- भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का अंत हो जाता है।

1. मन्त्रिपरिषद् में तीन स्तर के सदस्य होते हैं-

- कैबिनेट स्तर के मन्त्री
- राज्य स्तर के मन्त्री
- उपमन्त्री

2. यह एक सांविधानिक निकाय है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद-74 व 75 में किया गया है।

3. सैद्धान्तिक रूप से मन्त्रिपरिषद् को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु मन्त्रिमण्डल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है।

मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है।

यह एक बड़ा निकाय है, जिसमें 50 से 70 मन्त्री तक शामिल होते हैं। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमन्त्री इसके आकार को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं।

मन्त्रिमण्डल

- यह मन्त्रिपरिषद् का एक भाग होता है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मन्त्री ही शामिल होते हैं।
- 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा अनुच्छेद-352 में मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) शब्द को जोड़ा गया; जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया था।
- व्यावहारिक रूप में मन्त्रिमण्डल सदैव मन्त्रिपरिषद् की ही शक्तियों का प्रयोग करता है और मन्त्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है।
- नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मन्त्रिपरिषद् को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।
- यह मन्त्रिपरिषद् से आकार में छोटा निकाय है या जिसमें 15-20 मन्त्री होते हैं।

मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री और उपमन्त्री इन सबका सामूहिक नाम है; जबकि मन्त्रिमण्डल केवल कैबिनेट मन्त्रियों का एक समूह है। आकार में मन्त्रिपरिषद् बड़ी होती है एवं मन्त्रिमण्डल छोटा, परन्तु महत्व की दृष्टि से मन्त्रिमण्डल बड़ा होता है, क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व

- अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मन्त्री के कार्य के लिए अकेला वही मन्त्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य के लिए सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् उत्तरदायी होती है।
- अतः यदि मन्त्रिपरिषद् के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस दशा में सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् को अपना त्यागपत्र देना होता है।
- इस प्रकार, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य करती है तथा सभी मन्त्री एक-दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- मन्त्री चाहे जिस भी सदन से हो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा।

मन्त्रिपरिषद् की कार्यप्रणाली

- मन्त्रिपरिषद् की ओर से मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है। वैसे प्रधानमन्त्री जब चाहे बैठक बुला सकता है।
- मन्त्रिपरिषद् की बैठक में प्रधानमन्त्री अध्यक्षता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्षता करता है। मन्त्रिपरिषद् की बैठक के लिए कोई कोरम (न्यूनतम उपस्थिति सदस्य संख्या) नहीं होती है।
- मन्त्रिपरिषद् की ओर से मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। प्रायः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मन्त्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है।
- यदि कोई मन्त्री इस निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
- सर्वप्रथम 1950 ई. में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के.सी. निचोगी ने तथा इसके बाद डॉ. मथाई और श्री देशमुख ने भी मन्त्रिमण्डल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे।

मन्त्रियों के प्रकार

कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री

- कैबिनेट (कैबिनेट मन्त्रियों का समूह) भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने विभागों (मंत्रालय) के अध्यक्ष होते हैं।
- कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा अब इस शब्द को अनुच्छेद-352 में शामिल कर लिया गया है। आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मन्त्रियों के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
- कैबिनेट मन्त्री को सहायता देने के लिए राज्यमन्त्री और उपमन्त्री की नियुक्ति की जाती है।
- राज्यमन्त्री- इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। इनकी दो श्रेणी हैं।
राज्यमन्त्री की श्रेणी
 - स्वतन्त्र प्रभार वाले राज्यमन्त्री।
 - वे राज्यमन्त्री जिन्हें स्वतन्त्र प्रभार नहीं दिया गया है। स्वतन्त्र प्रभार का मन्त्री अपने विभाग का प्रमुख होता है; जबकि बिना स्वतन्त्र प्रभार वाले मन्त्री कैबिनेट मन्त्री के अधीन कार्य करते हैं।
- उपमन्त्री-उपमन्त्री कनिष्ठ (Junior) मन्त्री होता है, जो किसी कैबिनेट मन्त्री अथवा स्वतन्त्र प्रभार वाले राज्यमन्त्री के अधीन कार्य करता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम



5500+

**OFFLINE
STUDENTS**

152000+

**ONLINE
STUDENTS**

900+

SUCCESS

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

Shashi Sharan Sir

Founder of TOA



संघीय संसद

भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है।

राज्यसभा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है।
- राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है।
- राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखता हो।
- राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। यह एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
- प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट-स्तर का दर्जा प्राप्त होता है।
- राष्ट्रपति वर्ष में कम-से-कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में छः माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

राज्यसभा सदस्य की अनिवार्य योग्यताएँ

- वह भारत का नागरिक हो।
- उनकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
- वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
- वह पागल या दिवालिया न हो।
- जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है, उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का वह मतदाता हो।

सभापति

- भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक सभापति का निर्वाचन किया जाता है।
- सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति, सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है।

राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य

- राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण, बिना इसकी सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है।
- केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके।
- केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके।
- राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का प्रयोग अब तक दो बार (1952 व 1986) किया है।
- वह लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती है।
- वह लोकसभा के साथ मिलकर 'महाभियोग' की प्रक्रिया में भाग लेती है।
- एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रहना हो, तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन वह लोकसभा से मिलकर करती है।

महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के मासिक वेतन

पदाधिकारी	वेतन (₹ में)
1. राष्ट्रपति	5,00,000
2. उप-राष्ट्रपति	4,00,000

3. प्रधानमंत्री	1,60,000
4. लोकसभा अध्यक्ष	1,25,000
5. राज्यपाल	3,50,000
6. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,80,000*
7. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	2,50,000*
8. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,50,000*
9. उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	2,25,000*
10. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	2,50,000*
11. मुख्य चुनाव आयुक्त	2,50,000*
12. महान्यायवादी	2,50,000*

भारत का महान्यायवादी

संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है।

संसद सदस्यों के विशेषाधिकार

संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो निम्न हैं—

- सदन द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत उन्हें सदन में भाषण (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के व्यवहार के अतिरिक्त) की पूर्ण स्वतन्त्रता है।
- सदस्यों को दीवानी मामलों में, सदन की बैठक के 40 दिन पूर्व व 40 दिन बाद बन्दी नहीं बनाया जा सकता। यह सुविधा उन्हें फौजदारी मामलों तथा निवारक विरोध (Preventive detention) अधिनियम के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।
- संसद के किसी भी सदन के आदेशानुसार छापी गई किसी रिपोर्ट, परचे अथवा कार्यवाही के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- सदन की अनुमति के बिना, संसद के अधिवेशन के दौरान, किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता।
- कोई भी सदस्य संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, यदि वह बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है।
- वह पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता।
- वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है, जिसके टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था।

संसद के सत्र

भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के तीन सत्र होते हैं, परंतु दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।

- बजट सत्र**, इस सत्र के दौरान आय बजट प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। यह सत्र फरवरी से मई तक चलता है।
- मानसून सत्र**, इस सत्र की कार्यविधि जुलाई से अगस्त माह तक होती है।
- शीतकालीन सत्र**, सबसे कम समय की कार्यविधि है, जो नवम्बर से दिसम्बर तक की होती है।

संसद के अंग

1.	राष्ट्रपति (President) यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी इसकी भूमिका है।
2.	लोकसभा (House of the People) यह प्रथम या निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन है।
3.	राज्यसभा (Council of States) यह द्वितीय या उच्च सदन है।

इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों संसद के भाग हैं।



लोकसभा की संरचना

- ❖ भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन **वयस्क मतदान** (Adult Suffrage) के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है।
- ❖ लोकसभा को **लोकप्रिय सदन** (Popular House) भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसे अंग्रेजी में 'House of People' कहा जाता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही लिया गया है।
- ❖ लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के **अनुच्छेद-81** में प्रावधान किया गया है। **अनुच्छेद-81** के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गई है।
- ❖ 31वाँ संविधान संशोधन-1974 इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इन 547 सदस्यों में से 545 सदस्यों के निर्वाचन की एवं आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था की गई। परंतु, अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-331 के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं। राज्यों में तथा एक राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यथासाध्य एक समान रखा जाएगा। इसलिए राज्यों को स्थान आवंटित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा—
- 1. प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक समान हो, किंतु यह उपबंध किसी राज्य पर तभी लागू होगा; जबकि, उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक हो।
- 2. प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासाध्य एक समान हो। [अनुच्छेद-81(2)]।

परिसीमन

- ❖ संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक दस वर्ष में होने वाली जनगणना के बाद **परिसीमन आयोग** (Delimitation Commission) लोकसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करेगा। देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित करना कि क्षेत्रगत और जनसंख्यागत आधार पर देश के सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।
- ❖ संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हैं।
- ❖ 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए निश्चित किया गया था कि वर्ष 2000 तक ये निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे, जो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे।
- ❖ 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या एवं लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व 2026 तक यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।
- ❖ इस प्रकार अब 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 (543 निर्वाचित + 2 मनोनीत) ही रहेगी। कुल स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित होगा।

लोकसभा का निर्वाचन

- ❖ लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था,

किंतु संविधान के 61वें संविधान संशोधन-1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

- ❖ अतः कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो वह लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। यदि वह चित्तविकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो (अनुच्छेद-326)।

सदस्यों की योग्यताएँ

लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएँ अनुच्छेद-84 में दी गई हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा, यदि वह

1. भारत का नागरिक हो,
2. उसकी आयु 25 वर्ष (लोकसभा) एवं 30 वर्ष (राज्यसभा) से कम नहीं हो।
3. निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ली है।
4. उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ हों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं।

संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (People's Representation Act, 1951) पारित कर संसद सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित की हैं।

सदस्यता के लिए निरर्हताएँ

- ❖ संविधान के अनुच्छेद-101 तथा 102 में संसद सदस्यों की निरर्हताओं का वर्णन किया गया है।
- ❖ अनुच्छेद-101 के अनुसार यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे एक सदन में अपना स्थान छोड़ना होगा।
- ❖ अनुच्छेद-102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा—
- 1. यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं है।
- 2. यदि वह विकृतचित्त है अथवा दिवालिया है।
- 3. यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो।
- 4. यदि वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य हो। 52वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल-बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- 5. कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ (एक समय में) सदस्य नहीं होगा और न ही संसद के किसी सदन और किसी राज्य के विधानमण्डल की सदस्यता एक साथ धारण करेगा।

संसद सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण

अनुच्छेद-103 के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद-102 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा और उसका निर्धारण करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा।

लोकसभा का कार्यकाल

- ❖ संविधान के अनुच्छेद-83(2) के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
- ❖ आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई विधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात् 6 माह से अधिक जारी नहीं रहेगी।



- ❖ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।

अधिवेशन व गणपूर्ति

- ❖ राष्ट्रपति वर्ष में कम-से-कम दो बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाएगा लोकसभा के एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा।
- ❖ अधिवेशन प्रारम्भ करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है। यदि इतने सदस्य उपस्थित न हों तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब-तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए।

लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी

लोकसभा अध्यक्ष

भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण निम्न सदन लोकसभा को राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी कारण लोकसभा अध्यक्ष को पद सूची के वरीयता क्रम में छठा स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर को लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को।

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर निर्दलीय व्यक्ति होता है, वहीं भारत में स्पीकर अपनी दलीय सदस्यता का त्याग नहीं करता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष

लोकसभा, अध्यक्ष की भाँति उपाध्यक्ष भी निर्वाचित करती है। यह उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष सचिवालय बजट समिति (Secretariat Budget Committee) का अध्यक्ष होता है।

सच्चिदानन्द सिन्हा (1921) पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उपाध्यक्ष अनन्तशयनम आर्यगर थे।

प्रोटेम स्पीकर

आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। स्पीकर का चुनाव और नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। प्रोटेम स्पीकर सर्वप्रथम बहुमत दल के उम्मीदवार का स्पीकर के रूप में प्रस्ताव रखता है। यदि इस प्रस्ताव को लोकसभा बहुमत से स्वीकार कर लेती है, तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाता है अन्यथा प्रोटेम स्पीकर दूसरे सदस्य का प्रस्ताव रखता है।

लोकसभा महासचिव

यह कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है, जो 60 वर्ष तक इस पर कार्य कर सकता है। वह संसद या लोकसभा के प्रति नहीं अपितु लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। महासचिव के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- ❖ वह राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमन्त्रण जारी करता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है।
- ❖ वह सदन की ओर से सन्देश भेजता है व अध्यक्ष के सन्देशों को प्राप्त भी करता है। सदन या समितियों के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत होते हैं, इनके विरुद्ध समन (वारण्ट) जारी कर सकता है।

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- ❖ संविधान के अनुच्छेद-93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुनने का अधिकार है। इन दोनों के अलावा 10 लोगों का एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है।
- ❖ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं।
- ❖ अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।

- ❖ इसके अतिरिक्त, उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
- ❖ परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम-से-कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिसे भी हटाना हो) को न दे दी गई हो।
- ❖ पदत्याग, पदच्युति या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है।
- ❖ संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
- ❖ वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 1,25,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इन दोनों पदाधिकारियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा केन्द्रीय मन्त्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।
- ❖ अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा को भंग किए जाने के बाद भी उस समय तक बना रहता है, जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक न हो। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।

लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य

- ❖ वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
- ❖ वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह सदन में अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है।
- ❖ यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने व सदन की कार्यवाही में निरन्तर बाधा डाले, तो वह उसकी सदस्यता निलंबित (Suspend) भी कर सकता है।
- ❖ वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है।
- ❖ राष्ट्रपति के उद्घाटन-भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद-विवाद आदि का समय निश्चित करता है।
- ❖ सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है।
- ❖ वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन (Joint session) की अध्यक्षता करता है।
- ❖ कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- ❖ किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत (Casting Vote) भी देता है, अनुच्छेद-100(1)।
- ❖ अध्यक्ष विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान करवा कर परिणाम घोषित करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य करता है तथा काम रोक प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से ही पेश हो सकता है।
- ❖ प्रक्रिया सम्बन्धी सभी विवादों पर उसका निर्णय अन्तिम होता है।
- ❖ सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण कर सकता है।
- ❖ वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने (Expunge) का आदेश दे सकता है, जिन्हें वह असंसदीय और अशिष्ट समझे।
- ❖ सदन और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र-व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार वह सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार-विनिमय का माध्यम है।
- ❖ लोकसभा अध्यक्ष संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है।
- ❖ वह सदन में दर्शकों और प्रेस-प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है।
- ❖ वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों पदाधिकारी अनुपस्थिति हो, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती है।

लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य

यद्यपि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, किंतु, वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियाँ एवं कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-



व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति

- प्रत्येक विधेयक (Act) को विधि (Law) बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो भी उसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।
- यदि किसी साधारण विधेयक को पुनः स्थापित किया गया है और उसके सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद-108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) आहूत करता है।
- इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दुगुनी सदस्य संख्या के कारण अन्तिम निर्णय लोकसभा सदस्यों द्वारा ही होता है।
- इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति

- भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को व्यवस्थापिका (मुख्यतः लोकसभा) के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है।
- भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियंत्रण है। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- अनुच्छेद-75(3) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो मन्त्रिपरिषद् को तुरन्त त्यागपत्र देना पड़ता है।
- यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अस्वीकृत कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण (Presidential Address) के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो भी मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त, लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है।
- लोकसभा के सदस्य मन्त्रियों से सरकारी नीति के सम्बन्ध में व सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।
- काम रोकने का प्रस्ताव व निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी नीति की आलोचना कर सकते हैं तथा सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके, मन्त्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा संघीय लोकसेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है।

वित्तीय शक्ति

- भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण (Secondary) है।
- अनुच्छेद-109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं।
- लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटा दे।
- राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है लेकिन, उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।
- संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि धन विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अन्दर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना धन विधेयक लोकसभा को न लौटाए, तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा।
- वार्षिक बजट (Annual Budget) और अनुदान (Grant) सम्बन्धी माँगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार के समस्त व्यय को स्वीकृति देने का अधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है।

संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी शक्ति

- लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है।
- अनुच्छेद-368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह है कि संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है।
- संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में यदि संसद के दोनों सदनों में असहमति है तो विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा क्योंकि संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या 543 है। जिसमें से 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

शीर्ष लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य

स्थान	राज्य	लोकसभा सीटें
पहला	उत्तर प्रदेश	80
दूसरा	महाराष्ट्र	48
तीसरा	पश्चिम बंगाल	42
चौथा	बिहार	40
पाँचवाँ	तमिलनाडु	39

- सत्र शासित राज्यों में 7 सीटों के साथ दिल्ली शीर्ष पर है।
- नवगठित राज्यों में तेलंगाना को 17, झारखण्ड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखण्ड को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं।
- अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं; जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है।
- निम्नलिखित 13 राज्य ऐसे हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है- उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर।
- लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कुल 17 राज्यों में है।
- ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है-
 1. जम्मू एवं कश्मीर
 2. अरुणाचल प्रदेश
 3. सिक्किम
 4. गोवा
 5. नागालैण्ड

निर्वाचक मण्डल के रूप में कार्य

- लोकसभा निर्वाचक मण्डल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद-54 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली एवं पुदुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
- अनुच्छेद-66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित किया जाता है अनुच्छेद-93।



लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष

क्रम	गठन के पश्चात् की प्रथम बैठक	भंग होने की तिथि	अध्यक्ष	अध्यक्ष का कार्यकाल
पहली लोकसभा	13 मई, 1952	04 अप्रैल, 1957	गणेश वासुदेव मावलकर एम. अनंतशयनम आयंगर	15 मई, 1952 से 27 फरवरी, 1956 08 मार्च, 1956 से 10 मई, 1957
दूसरी लोकसभा	10 मई, 1957	31 मार्च, 1962	एम. अनंतशयनम आयंगर	11 मई, 1957 से 16 अप्रैल, 1962
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल, 1962	03 मार्च, 1967	हुकुम सिंह	17 अप्रैल, 1962 से मार्च, 1967
चौथी लोकसभा	16 मार्च, 1967	27 दिसम्बर, 1970	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च, 1967 से 19 जुलाई, 1969
पाँचवीं लोकसभा	19 मार्च, 1971	18 जनवरी, 1977	गुरदयाल सिंह ढिल्लो गुरदयाल सिंह ढिल्लो बलिराम भगत	08 अगस्त, 1969 से 19 मार्च, 1971 22 मार्च, 1971 से 1 दिसम्बर, 1975 05 जनवरी, 1976 से 25 मार्च, 1977
छठी लोकसभा	25 मार्च, 1972	22 अगस्त, 1979	नीलम संजीव रेड्डी के.एस. हेगड़े	26 मार्च, 1977 से 13 जुलाई, 1977 21 जुलाई, 1977 से 21 जनवरी, 1980
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी, 1980	31 दिसम्बर, 1984	बलराम जाखड़	22 जनवरी, 1980 से 27 अक्टूबर, 1984
आठवीं लोकसभा	15 जनवरी, 1985	27 नवम्बर, 1989	बलराम जाखड़	16 जनवरी, 1985 से 18 दिसम्बर, 1989
नौवीं लोकसभा	18 दिसम्बर, 1989	13 मार्च, 1991	रवि राय	19 दिसम्बर, 1989 से 9 जुलाई, 1991
दसवीं लोकसभा	09 जुलाई, 1991	10 मई, 1996	शिवराज वी. पाटिल	10 जुलाई, 1991 से 22 मई, 1996
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई, 1996	04 दिसम्बर, 1997	पी.ए. संगमा	23 मई, 1996 से 23 मार्च, 1998
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च, 1998	26 अप्रैल, 1999	जी.एम.सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998 से 19 अक्टूबर, 1999
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर, 1999	06 फरवरी, 2004	जी.एम.सी. बालयोगी मनोहर गजानन जोशी	22 अक्टूबर, 1999 से 03 मार्च, 2002 10 मई, 2002 से 02 जून, 2004
चौदहवीं लोकसभा	02 जून, 2004	18 मई, 2009	सोमनाथ चटर्जी	04 जून, 2004 से 31 मई, 2009
पन्द्रहवीं लोकसभा	01 जून, 2009	18 मई, 2014	मीरा कुमार (प्रथम महिला)	04 जून, 2009 से 04 जून, 2014
सोलहवीं लोकसभा	18 मई, 2014	25 मई, 2019	सुमित्रा महाजन	06 जून, 2014 से 6 जून 2019
सत्रहवीं लोकसभा	16 जुलाई, 2019		ओम बिड़ला	19 जून, 2019 से अब तक

संविधान के अनुच्छेद-94 के अंतर्गत लोकसभा भंग (Dissolve) हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता है।

राज्यसभा

राज्यसभा के पदाधिकारी

सभापति

- ❖ भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका की भाँति राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है (अनुच्छेद-89)। पदेन सभापति से तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति पद के कारण राज्यसभा का सभापति पद प्राप्त करता है और सदन में पीठासीन होता है।
- ❖ जब सभापति (उपराष्ट्रपति) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है और सभापति के कर्तव्य उप-सभापति द्वारा पूरे किए जाते हैं।

सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य

- ❖ राज्यसभा के सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य लगभग वही हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं। अंतर केवल इतना है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य उप-सभापति करता है।
- ❖ लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है; जबकि राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) का कार्यकाल 5 वर्ष का एवं उप-सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- ❖ लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सौंपता है; जबकि राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और उप-सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।

उप-सभापति

राज्यसभा का उप-सभापति राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों से ही चुना जाता है। यह अपने पद पर तब तक कार्य करता है, जब तक उसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के संकल्प द्वारा हटाया न जाए।

राज्यसभा महासचिव

राज्यसभा महासचिव सदन का तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। वह सभी संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों और प्रक्रिया व प्रथा सम्बन्धी मामलों में सभापति का, सदन का और सदस्यों का सलाहकार होता है। यह भी लोकसभा महासचिव की भाँति कार्यपालिका का स्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है।

राज्यसभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है।
- राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहाँ से 19 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं।
- 18-18 सदस्य आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से चुने जाते हैं और उनका स्थान संयुक्त रूप से तीसरा है।
- 16-16 सदस्यों के साथ बिहार तथा पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर हैं।
- पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश तथा गुजरात हैं जहाँ से 11-11 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं।
- राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
- राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि, यह एक स्थायी सदन है।
- राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते हैं।



- राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राज्यसभा के उप-सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से 6 वर्ष के लिए किया जाता है।
- राज्यसभा के सभापति तथा उप-सभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य सभापति के रूप में कार्य करता है।
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अतः इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है।
- राज्यसभा को अनुच्छेद-249 के अंतर्गत राज्यसूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा अनुच्छेद-312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार है।
- राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है; जबकि उप-सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।

राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य

राज्यसभा लोकसभा से तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है फिर भी, इसका अपना महत्व है। राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं-

विधायी शक्तियाँ

- लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवितीय विधेयकों एवं अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- अवितीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।
- सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं।
- राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है।
- अनुच्छेद-108 के अनुसार, यदि किसी साधारण विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अन्तिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
- भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 3 अप्रैल, 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ, जिसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई जिसके सभापति उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
- 23 अगस्त, 1954 को सभापति ने सदन से घोषित किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा नाम से जाना जाएगा।
- प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को तथा बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इस प्रकार, 13 मई, 2002 को भारतीय संसद ने अपना स्वर्ण जयन्ती समारोह (50 वर्ष पूरे होने पर) मनाया था।

वित्तीय शक्ति

- राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कमजोर स्थिति प्रदान की गई है।
- संविधान के अनुच्छेद-109 में यह स्पष्ट रूप से उपबोधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक (Money Bill) प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है; जबकि लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तो वह राज्यसभा के पास उसकी अनुशंसाओं के लिए भेजा जाता है।
- राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह विधेयक प्राप्त होने के दिन से 14 दिनों के भीतर उसे विधेयक को अपनी अनुशंसा सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती है, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा।

- राज्यसभा वित्त विधेयक के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन सुझावों को माने अथवा न माने।

संविधान में संशोधन सम्बन्धी शक्ति

- संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा, जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए।
 - संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा।
- सन् 1989 ई. में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायत व नगरपालिका सम्बन्धी विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण समाप्त हो गए थे।

आपातकाल सम्बन्धी शक्ति

राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है।

अन्य शक्तियाँ

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है-

- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
- राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है, जब दोनों सदनों इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।
- राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। यदि लोकसभा प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है।

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

राज्यसभा को निम्नलिखित दो कार्य करने का अधिकार प्राप्त है-

- अनुच्छेद-249 के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
 - अब तक राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव दो बार पारित किया है। पहली बार वर्ष 1952 में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ने संसद को दिया था।
 - अनुच्छेद-312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है।
- राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद अथवा संघ सरकार किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती।

राज्यसभा ने अब तक दो बार विशेषाधिकार का प्रयोग किया है

- वर्ष 1961 में इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया।
- वर्ष 1965 में राज्यसभा भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया।



संसदीय विशेषाधिकार

संविधान का अनुच्छेद-105 संसद तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रदत्त प्रमुख विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं-

- ❖ संसद सदस्यों को, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात् किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है।
 - ❖ यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है, तो इसकी पूर्वसूचना यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को देना आवश्यक है।
 - ❖ किसी संसद सदस्य को, संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा।
 - ❖ संसद सदस्यों को सम्बन्धित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किंतु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, सिवाय जबकि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हो रहा हो।
 - ❖ संसद की सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा दूसरों की प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है।
 - ❖ संसद या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार है।
 - ❖ सम्बन्धित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
 - ❖ किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियों को, सम्बन्धित सदन के पटल पर रखे जाने के पूर्व प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है।
- अनुच्छेद-194 के अंतर्गत उपर्युक्त सभी शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार राज्य विधानमण्डल के सदस्यों और सदस्यों को प्राप्त हैं।

संसद की विधायी प्रक्रिया

- ❖ देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग (लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति) भाग लेते हैं।
- ❖ जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक (Bill) कहा जाता है।
- ❖ विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम (Act) या विधि (Law) कहा जाता है। अधिनियम को विधिक बल प्राप्त होता है।
- ❖ अतः विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है।

विधेयक

- ❖ विधेयकों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों, यथा-सरकारी विधेयक (Government Bills) तथा गैर-सरकारी विधेयक (Private Bills) में विभक्त किया जाता है। जब विधेयक किसी मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है।

प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं

- ❖ प्रथम वाचन से तात्पर्य है-विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पारित होने पर विधेयक पेश किया जाता है।
- ❖ दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है।
- ❖ तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए अथवा नहीं।
- ❖ मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी सदस्य विधेयक अथवा गैर-सरकारी कहलाता है।
- ❖ ऐसा सदस्य स्वयं सत्तारूढ़ दल का भी हो सकता है, आमतौर पर गैर-सरकारी या निजी सदस्य विधेयक विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं।

- ❖ लोकसभा में प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को निजी विधेयकों के लिए कुछ समय देने की परंपरा है।

सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं-

1. साधारण विधेयक (Ordinary Bills)
2. धन विधेयक (Money Bills)

साधारण विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया

साधारण विधेयक सरकार के किसी मन्त्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक को कानून बनने से पूर्व कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं-

1. विधेयक की प्रस्तुति या प्रथम वाचन (First Reading)-जब संसद का कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी विधेयक को संसद के किसी सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को एक माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
 - ❖ सरकारी विधेयकों के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है।
 - ❖ निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक को पेश करने की सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा मिलने पर विधेयक प्रस्तुतकर्ता विधेयक को पेश करता है।
 - ❖ साधारणतः किसी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता है, परंतु यदि विधेयक को पेश करने का विरोध किया जाता है या विधेयक महत्वपूर्ण है तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के सम्बन्ध में संक्षिप्त भाषण दे सकता है।
 - ❖ विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उत्तर देते हुए आलोचना कर सकते हैं। जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं, तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।
 - ❖ जब कभी लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने के पूर्व ही उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे, तो इससे प्रथम वाचन पूरा हुआ मान लिया जाता है।
2. द्वितीय वाचन (Second Reading)-सदन में विधेयक के पेश हो जाने के पश्चात् उसकी प्रतियाँ सदन के सदस्यों को बाँट दी जाती हैं और उसका द्वितीय वाचन प्रारम्भ हो जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन और उसके द्वितीय वाचन में प्रायः दो दिन का अंतर रहता है। परंतु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक के दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। इस अवसर पर विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है कि-

- (i) सदन विधेयक पर तुरन्त विचार करे अथवा
- (ii) विधेयक प्रवर समिति (Select Committee) को भेज दिया जाए अथवा
- (iii) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) में भेज दिया जाए अथवा
- (vi) जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए।

सामान्यतः आवश्यक सरकारी विधेयकों या विवाद रहित विधेयकों को तुरन्त द्वितीय वाचन के लिए रख लिया जाता है। शेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में ही विचार-विमर्श किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता और न ही विधेयक के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है।

- ❖ समिति अवस्था (Committee Stage)-यदि विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक तदर्थ समिति (Adhoc Committee) नियुक्त कर दी जाती है।
- ❖ समिति में विधेयक का प्रस्तावक भी होता है। सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष समिति का सभापति नियुक्त कर देता है।
- ❖ समिति विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर गहनता से विचार करती है। वह विधेयक के विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है।



- ❖ समिति के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक के सम्बन्ध में तीन महीने के अन्दर अथवा सदन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।
- ❖ **प्रतिवेदन अवस्था (Report Stage)**—इस स्तर पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों को छपवाकर उसकी प्रतियों को संसद सदस्यों में वितरित कराया जाता है। इसके पश्चात् विधेयक का प्रस्तुतकर्ता निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रखता है कि—
 - (i) प्रवर—समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार कर लिया जाए।
 - (ii) समिति के पास विधेयक को पुनः भेज दिया जाए अथवा
 - (iii) विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः प्रसारित किया जाए।
- ❖ यदि सदन विधेयक पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है, जिस रूप में प्रवर—समिति ने संशोधित रूप में पेश किया है, तो सदन में विधेयक के संशोधित रूप में एक-एक उपबन्ध पर विस्तार से विचार किया जाता है।
- ❖ इस समय विचाराधीन अनुच्छेद या उसके किसी भाग पर सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करते हैं। पहले संशोधन पर वाद-विवाद होता है और उस पर मत लिया जाता है, उसके बाद संशोधित अनुच्छेद पर मत लिया जाता है।

इस प्रकार विधेयक के एक-एक अनुच्छेद को स्वीकार तथा अस्वीकार किया जाता है। वस्तुतः विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही होता है।

3. **तृतीय वाचन (Third Reading)**—तृतीय वाचन विधेयक के पारित होने की अन्तिम अवस्था होती है। इस वाचन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद-विवाद तथा मतदान नहीं होता बल्कि केवल मूल सिद्धान्तों पर पुनः बहस होती है, भाषा से सम्बन्धित संशोधन किए जाते हैं तथा सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन का अध्यक्ष प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन के विचार के लिए भेज देता है।
4. **विधेयक दूसरे सदन में (Bill in the Second House)**—जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है, तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को प्रेषित करता है। प्रथम सदन की भाँति दूसरे सदन में भी विधेयक को उपर्युक्त सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। परंतु यदि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) आहूत कर सकता है।

संसद का संयुक्त अधिवेशन—संविधान के अनुच्छेद-108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाता है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है—

- (i) यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो।
- (ii) या दूसरे सदन ने ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया हो जिसके लिए दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हों।
- (iii) या दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता हो।

संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है।

धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अन्तिम होता है तथा संविधान संशोधन, विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।

स्वतन्त्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल तीन बार विवादास्पद

विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। सर्वप्रथम 6 मई, 1961 को प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में दहेज निरोध विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था।

दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के समय में 16 मई, 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाया गया था।

तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन 26 मार्च, 2002 को आतंकवाद निरोधी विधेयक (पोटा) पर विचार के लिए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बुलाया गया था।

अनुच्छेद-118(4) के अंतर्गत प्रावधान है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, किंतु यदि वह अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का सभापति तथा उसकी भी अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए।

5. **राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent of the President)**—जब दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग या संयुक्त बैठक में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो अनुच्छेद-111 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकता है या स्वीकृति रोक सकता है या उसे अपनी सिफारिशों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु यदि दोनों सदन विधेयक को पुनः संशोधन सहित या संशोधन किए बिना दूसरी बार पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक (Bill) अधिनियम (Act) बन जाता है। उसके बाद उस अधिनियम को सरकारी गजट में प्रकाशित करके लागू कर दिया जाता है।

जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है तो उस विधेयक का अंत हो जाता है। इसे राष्ट्रपति की पाकेट वीटो शक्ति कहा जाता है।

पाकेट वीटो शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक के संबंध में किया था।

धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद-110 के अंतर्गत धन विधेयक (Money Bills) को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद-110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है, यदि उसमें निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रावधान हों—

1. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;
2. भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से सम्बन्धित विधि का संशोधन;
3. भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;
4. भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;
5. किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की रकम को बढ़ाना;
6. भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; या
7. उपखण्ड (1) से उपखण्ड (6) में विनिर्दिष्ट किसी विषय से सम्बन्धित कोई विषय।

कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुमानों या अर्थदण्डों के अधिरोपण का अथवा लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।



धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

- धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, साधारण विधेयक की प्रक्रिया से अलग है। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद-110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद-109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद-109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
- धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण-पत्र भी संलग्न होता है कि वह विधेयक धन विधेयक है।
- धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार अत्यंत सीमित हैं। वह धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, उसके संबंध में सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है।
- राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या अपने मूल रूप में लोकसभा को लौटाना होता है। अतः जहाँ सभी विधेयक राज्यसभा में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए भेजे जाते हैं वहीं धन विधेयक विचार-विमर्श के बाद लोकसभा को लौटाने के लिए भेजा जाता है।
- लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का धन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इन दशाओं में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
- यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है, तो भी इस अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अतः राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोकने की शक्ति है।
- दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त विधेयक

- ❖ सामान्य बोलचाल में ऐसा विधेयक जो धन सम्बन्धी विषयों से सम्बन्धित होता है, वित्त विधेयक (Financial Bill) कहलाता है।
- ❖ सैद्धान्तिक दृष्टि से वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहा जाता है, जिसमें धन विधेयक से सम्बन्धित विषयों के साथ-साथ कुछ अन्य विषयों से सम्बन्धित उपबंध भी जुड़े होते हैं। यथा-
 - ❖ कोई विधेयक जो लौह अयस्क के बारे में प्रावधान करने के साथ-साथ अयस्क पर कर लगाने का भी प्रावधान करता है, वित्त विधेयक है।
- ❖ इस प्रकार प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है। यद्यपि अंतिम रूप से धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- ❖ वार्षिक वित्त विधेयक में बहुत-से अन्य उपबंध होते हैं, किंतु उसे धन विधेयक माना जाता है क्योंकि अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकित किया जाता है जो अगले वित्त वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं।
- ❖ इसे बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद सदन में रखा जाता है। इसे लाने का विरोध नहीं किया जाता है।
- ❖ धन विधेयक के समान ही वित्त विधेयक को भी सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है तथा उसे पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।
- ❖ धन विधेयक के साथ उक्त दो समानताओं के अतिरिक्त वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक के समान होता है। अतः वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। राज्यसभा उसे संशोधित या नामंजूर कर सकती है तथा गतिरोध होने पर अनुच्छेद-108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है तथा राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।

- ❖ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न दो वित्त विधेयकों को धन विधेयक का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है-
 1. ऐसा वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद-110 में निर्दिष्ट विषयों के बारे में उपबंध के साथ-साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उपबंध करता है [अनुच्छेद-117(1)]।
 2. ऐसा वित्त विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय का उपबंध करता है [अनुच्छेद-117(3)]।
- ❖ भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान करने वाले वित्त विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- ❖ ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन (राज्यसभा में भी) में पेश किया जा सकता है तथा उसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है, किंतु संसद के किसी सदन द्वारा ऐसे वित्त विधेयक को पारित किए जाने से पूर्व ऐसे सदन से विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

संसद से सम्बन्धित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
79	संसद का गठन
80	राज्यसभा का संघटन
81	लोकसभा का संघटन
82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनर्समायोजन
83	संसद के सदनों की अवधि
84	संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
85	संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन (भंग)
86	राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार
87	राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
89	संसद के पदाधिकारी गण
90	राज्यसभा के सभापति तथा उप-सभापति
91	राज्यसभा के उप-सभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति
92	सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप-सभापति की शक्ति
93	सभापति अथवा उप-सभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना; जबकि उनकी विमुक्ति सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो।
94	लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
95	लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति
96	लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन
97	लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना; जबकि उनकी विमुक्ति सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो।
98	सभापति एवं उप-सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते
99	संसद सचिवालय
कार्यवाही का संचालन	
99	सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
100	दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों तथा कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार
सदस्यों की अयोग्यता	
101	सीटों की रिक्ति
102	सदस्यता से अयोग्य ठहरना
103	सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय
104	अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ करने के पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड।

- ❖ अतः अनुच्छेद-117(3) के अंतर्गत आने वाला वित्त विधेयक एक सामान्य विधेयक की तरह होता है। अंतर सिर्फ यह होता है कि उसे तभी पारित किया जाता है, जब राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने के लिए सम्बद्ध सदन से सिफारिश की हो।
- इसे पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।



संसदीय प्रश्न

संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न विभिन्न प्रकार के होते हैं—

- 1. तारांकित प्रश्न:** जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत उत्तर चाहता है, तो वह प्रश्न के शीर्ष पर तारा (Star) लगा देता है इसलिए इसे **तारांकित प्रश्न** कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
अतारांकित प्रश्न वे होते हैं, जिनके लिए लिखित उत्तर दिए जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर इनमें सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है।
कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित इसका निर्णय लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः **अध्यक्ष** या **सभापति** द्वारा किया जाता है।
- 2. अल्प सूचना प्रश्न:** अल्प सूचना प्रश्न का संबंध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है; जो साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि की अपेक्षा कम समय की सूचना पर पूछा जाता है। इसका उत्तर साधारणतया मौखिक रूप से दिया जाता है।
- 3. पूरक प्रश्न:** जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर पुनः जो प्रश्न पूछा जाता है, उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है। विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रश्न को पूछने के लिए सप्ताह में अलग-अलग दिन निर्धारित किए जाते हैं।
- 4. गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न:** संसद में मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को गैर-सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न कहा जाता है।
जब कोई **गैर-सरकारी सदस्य** किसी विधेयक, संकल्प या कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो उससे सम्बन्धित कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है।

शून्य काल (Zero Hour)

- संसद के दोनों सदन में प्रश्न काल के तुरंत बाद एक घंटे का समय **शून्य काल** कहा जाता है। शून्य काल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण इसे **प्रश्न-उत्तर सत्र** भी कहा जाता है।
- भारतीय संसदीय प्रक्रिया में **शून्यकाल** शब्द का उल्लेख नहीं है। चूंकि यह समय दोपहर 12 बजे आरम्भ होता है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है।

- वर्तमान नियमों के अनुसार शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं।
- यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 से की गई थी।

आधे घंटे की चर्चा

- जब किसी पर्याप्त लोकमहत्व के मामले में किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न द्वारा संसद में उत्तर दिया गया हो तथा उत्तर में कोई ऐसा तथ्य शामिल हो, जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो ऐसे तथ्य के संबंध में संसद में चर्चा अंतिम आधे घंटे (5 pm–5:30 pm) में की जाती है।
- लोकसभा में सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार** को तथा **राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन** ऐसी चर्चा की जा सकती है। किंतु, चर्चा से कम-से-कम तीन दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए।

अल्पकालीन चर्चाएँ

- किसी अविलम्बनीय (जिसे टाला नहीं जा सकता हो) लोक महत्व के विषय को सदन के ध्यान में लाने के लिए कोई **गैर-सरकारी सदस्य** अल्पकालीन चर्चा प्रारम्भ कर सकता है।
- अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। सामान्यतः ऐसी चर्चा मंगलवार तथा गुरुवार को की जाती है।
- अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा वर्ष 1953 में आरंभ की गई थी। इस चर्चा को प्रारम्भ करने के लिए, मामले का संक्षिप्त वर्णन करते हुए और उसके कारणों को दर्शाते हुए गैर-सरकारी सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है।
- ऐसी सूचना पर दो और सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। चर्चा की स्वीकृति के संबंध में निर्णय अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा किया जाता है।

व्यवस्था का प्रश्न

- जब संसद में किसी कार्यवाही के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संसद का कोई सदस्य **व्यवस्था का प्रश्न** उठा सकता है।
- यह एक साधारण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके उठाए जाने पर सदन की कार्यवाही निलम्बित (Suspend) हो जाती है तथा जो सदस्य उस समय बोल रहा होता है, उसे अपना भाषण रोकना पड़ता है।
- कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, इसका निर्णय **पीठासीन अधिकारी** द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियाँ/आयोग

अध्यक्ष	वर्ष	विषय
ए.डी. गोखले	1951	भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना की सिफारिश
ए. रामास्वामी मुद्दलियार	1956	पब्लिक सर्विस समिति (भर्ती तथा योग्यता)
के. सन्थानम	1964	भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएँ और जिला प्रशासन की समस्याएँ
मोरारजी देसाई	1966–70	प्रशासनिक सुधार आयोग तथा के. हनुमन्तैया (1967–70)
डी.एस. कोठारी	1976	भारतीय उच्च सिविल सेवा में, परीक्षा तथा भर्ती सम्बन्धी नीतियाँ तथा विधि
धर्मवीर	1979	राष्ट्रीय पुलिस आयोग
सतीशचन्द्र	1988–89	सिविल सेवा परीक्षा पद्धति की समीक्षा
एन.एन. बोरा	1997	राजनीतिज्ञों के अपराधियों से सम्बन्ध
पी.सी. जैन	1998	प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा
वाई.के. अलघ	2001–02	सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन एवं इसमें सुधार के सुझाव हेतु
पी.सी. होता	2002–04	सिविल सेवा में सुधार हेतु
बी.के. चतुर्वेदी	2004–05	सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी व पी. सी. होता समितियों की रिपोर्ट पर विचार हेतु
वीरप्पा मोइली	2005	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

□□□

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>